

Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2009/848 — Sakskostnader, opphevelse av avvisningsvedtak i sak knyttet til vedtak om løpende tvangsmulkt

Dato: 29.09.2010

Publisert: 06.12.2010

Saksnummer: 2009/848

Motpart: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT)

Kilde: <https://www.sivilombudet.no/uttalelser/sakskostnader-opphevelse-av-avvisningsvedtak-i-sak-knyttet-til-vedtak-om-lopende-tvangsmulkt/>

Hentet: 06.10.2026

Oppsummering

Saken behandlet krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36, knyttet til vedtak om løpende tvangsmulkt. Ombudsmannen konkluderte at det forelå et enkeltvedtak som ble endret til gunst for parten da et avvisningsvedtak ble opphevet. Representantskapet behandlet deretter saken på nytt, ga parten medhold, og dekket saksomkostningskravet.

Saksgang

Faktiske forhold

A mottok pålegg om retting av brannsikkerhetsmessige avvik innen 16. mars 2007. Deretter ble tvangsmulkt fastsatt på kr. 500 per dag. Ferdigrapporten ble sendt 30. mai 2007, og As representant varslet telefonisk samme dag at pålegget var oppfylt.

Den 1. august 2007 mottok A innkreivingsbrev for tvangsmulkt. Advokat B ba 28. oktober 2007 om rettslig prøving, argumenterende at «pålegget ble oppfylt denne datoen» og derfor ikke lenger var grunnlag for mulkt.

Brann- og redningstjenesten avviste kravet 14. november 2007, med påstand om at den manglet kompetanse til å frafalle påløpt tvangsmulkt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap påpekte i april 2008 at «myndigheten til å omgjøre på slikt grunnlag lå hos vedtaksorganet.»

Den 8. mai 2008 sendte brann- og redningstjenesten brev hvor den «frafaller påløpt tvangsmulkt for perioden 30.05.07 – 31.07.07.» A krevde deretter saksomkostninger, som ble avvist 25. juni 2008 med begrunnelsen at «selve vedtaket om tvangsmulkt er ikke endret.»

Sivilombudsmannens vurderinger

1. Pålegg — innhold og oppfylling

Ombudsmannen understreket at «risikoen for forståelsen av et pålegg — hva som skal til for at pålegget er oppfylt — ligger på forvaltningen.» Han refererte til Frostating lagmannsretts dom fra 2008, som uttalte at «klare rettssikkerhetshensyn taler for at et pålegg som er sanksjonert med tvangsmulkt tolkes etter sin ordlyd.»

Ombudsmannen minnet også om forvaltningslovens § 11 fjerde ledd om veiledningsplikt.

2. Konstatering av at tvangsmulkt ikke lenger løper

Ombudsmannen fastslår et grunnleggende prinsipp:

«Det er et vilkår for å vedta tvangsmulkt at det underliggende pålegget ikke er oppfylt. Der-
som pålegget (allerede) er oppfylt, vil et tvangsmulktvedtak være ugyldig.»

Han presiserte at «vedtaksorganet har kompetanse (myndighet) til å vurdere hvorvidt det underliggende pålegget er oppfylt» og at det «ved en begjæring fra den som tvangsmulktvedtaket retter seg mot, om å få prøvet dette spørsmålet, har det ikke bare rett — men også plikt — til å avklare dette.»

Vedrørende brann- og eksplosjonsvernloven § 39 første ledd siste setning om frafall av tvangsmulkt, skrev ombudsmannen at denne «bestemmer at tvangsmulkt som *er* påløpt med hjemmel i tvangsmulktvedtaket, kan frafalles» på grunnlag av rimelighetshensyn, og at «det er bare sentral tilsynsmyndighet som har kompetanse til å ettergi slik rettmessig, påløpt mulkt.»

Om brevet fra 8. mai 2008 konkluderte ombudsmannen:

«sett i lys av sakens øvrige omstendigheter, herunder at Trøndelag brann- og redningstjeneste mangler kompetanse til å frafalle rettmessig påløpt tvangsmulkt, mener jeg at brevet 8. mai 2008 må forstås som en konstatering av at grunnlaget for tvangsmulkt falt bort 30. mai 2007.»

3. Dekning av saksomkostninger

Ombudsmannen identifiserte det avgjørende:

«Advokat B fremsatte 28. oktober 2007 krav om «rettslig prøving av dagsmulkt etter 30. mai». Trøndelag brann- og redningstjeneste avviste kravet 14. november 2007, begrunnet i at det ikke var rett organ (manglende personell kompetanse). Avvisningen utgjorde et enkeltvedtak etter fvl. § 2 tredje ledd.»

Han fastslår at:

«etter henvendelse fra A påpekte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i brev 7. april 2008 at brann- og redningstjenesten *hadde* kompetanse til å avgjøre kravet. På denne bakgrunn realitetsbehandlet brann- og redningstjenesten 8. mai 2008 begjæringen og imøtekom kravet.»

Konklusjonen var:

«Behandlingen innebar at avvsningsvedtaket 14. november 2007 ble opphevet. Opphevelse av et avvsningsvedtak anses tradisjonelt å falle inn under anvendelsesområdet for fvl. § 36 første ledd. Det foreligger dermed en endring av et enkeltvedtak til gunst for A.»

Konklusjon

Ombudsmannen konkluderte at «det grunnleggende vilkåret for dekning av saksomkostninger etter fvl. § 36 — at et enkeltvedtak er endret til gunst for en part — er dermed oppfylt.» Han ba Representantskapet om å foreta ny vurdering av saksomkostningsspørsmålet, men presiserte at han ikke hadde tatt stilling til øvrige vilkår eller omfang.

Oppfølging

Etter ombudsmannens uttalelse behandlet Representantskapet saken på nytt. Klager fikk medhold, saksomkostningskravet ble dekket, og inkassoselskapet ble instruert om å slette «restkravet» på tvangsmulkt.

Teksten over er hentet verbatim fra Sivilombudsmannens offisielle webside 06.10.2026. Siden tilbyr ingen nedlastbar PDF — denne markdown-filen er en lokal kopi for referansebruk i Fjordgata 30-prosjektet.